"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

ORDENANZA Nº 8.023

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. - RATIFICASE el Decreto N° 1.036, de fecha 10 de diciembre de 2023. -

Art. 2º.- ABROGASE la Ordenanza N° 7.454, de fecha 21 de noviembre de 2019.-

Art. 3°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

DECRETO Nº 1.036

VISTO el Expediente Nº 73.957 caratulado "SOUTO, DANIEL ALEJANDRO Y OTROS – INICIATIVA PRIVADA";

Y CONSIDERANDO que requerida opinión a la Oficina de Asesoría Letrada, esta se expide en el Dictamen Nº 522, de fecha 10 de Diciembre de 2023, manifestando:

"En estas actuaciones caratuladas "SOUTO, DANIEL ALEJANDRO Y OTROS – INICIATIVA PRIVADA", Expte. Nº 73.957, en las cuales el D.E.M. ha solicitado expresamente a esta dependencia consultiva, se expida respecto de la situación y el estado actual de los presentes obrados, manifestamos lo siguiente:

Que a fs. 2 a 9, comparecen con fecha 11/12/2018 los señores Daniel Alejandro Souto; Guillermo Antonio Ceppo; Eduardo Pedro Brondello; Olga Ester Pino; Diego Bobadilla; Javier Francisco Buscasust; Fernando Héctor Buriani; Luisa Nancy Dagna; Carlos Daniel Destefanis; Raúl Roberto Destefanis; Mario Guillermo Destefanis; Jorge Alberto Marchetto; Pablo Guillermo Montagner; Matías Roberto López; todos ellos por derecho propio; Marta del Rosario Caneras de León, representada por el señor José Ignacio León; Geovial S.R.L, representada por su Socio Gerente, Denis Marcel Colautti y Sofía Maricel Sosa, representada por el señor Miguel Angel Esteban Paduano; formulando a la Municipalidad una "iniciativa privada" consiste en la construcción de un multiespacio deportivo-cultural que albergue la práctica de las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad, tanto en el campo amateur como profesional.

Que como contraprestación los iniciadores propusieron les sea entregado en dación de pago el inmueble de propiedad municipal, ubicado en la intersección de las calles Av. Sabatini y San Juan, lugar donde hoy se encuentra la "Plaza Manuel Anselmo Ocampo". Dicha entrega por parte del Municipio se perfeccionaría una vez concluida la construcción de la Ciudad Deportiva.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

14.12.23
MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Que en el marco de la referida petición inicial, fue dictado el Decreto N° 800 de fecha 11/09/2019, mediante el cual el D.E.M.: 1) declaró de interés municipal la propuesta, 2) aceptó la iniciativa privada, 3) remitió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza correspondiente a los fines de aprobar el llamado a licitación pública; 4) reconoció a favor de los iniciadores una preferencia ante igualdad de ofertas; y 5) reconoció a favor de los iniciadores un derecho de reembolso equivalente al 1,5% de la inversión total según la oferta contratada, en caso que la misma sea adjudicada a un tercero.

Que si bien no fue contemplado en el decreto antes referido, el proyecto de ordenanza que fuera enviado posteriormente al Concejo Deliberante, solicitaba además se autorice al Sr. Intendente a entregar en dación en pago a favor de los adjudicatarios, el inmueble de propiedad municipal que se ubica entre las calles Amadeo Sabattini, San Juan y las vías del tren del Ferrocarril Nuevo Central Argentino de esta ciudad, predio donde se radica la Plaza Municipal de Ejercicios Físicos "Manuel Anselmo Ocampo".

Que con fecha 21/11/2019, fue dictada la Ordenanza N° 7.454, ratificando el Decreto N° 800/19; disponiendo la convocatoria a licitación pública respecto de la obra propuesta por los iniciadores de acuerdo al Pliego de Condiciones anexado y, entre otras facultades, autorizó al D.E.M. a entregar en dación en pago el inmueble antes referido, esto es, la Plaza Municipal de Ejercicios Físicos "Manuel Anselmo Ocampo" y a convocar a licitación.

Que la citada Ordenanza fue promulgada por Decreto N° 1.011, de fecha 02/12/2018.

Que desde el acto señalado en el párrafo anterior han transcurrido más de cuatro (4) años, sin que el titular del Departamento Ejecutivo Municipal saliente realizara acto administrativo alguno tendiente a la consecución de los fines para los que fue dictada la Ordenanza. En buen romance, todo quedó paralizado.

En este orden de ideas, debemos destacar también que los proponentes privados han demostrado una pasividad absoluta durante todo este tiempo transcurrido.

MARIA DI GISNERO
JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Teniendo numerosas herramientas a su alcance, no han instado el trámite; no han realizado ninguna presentación o petición concreta. Tampoco lo han hecho de manera pública, a modo que permita inferir a la administración su voluntad de continuar con el procedimiento, demostrando con ese actuar, o mejor dicho no actuar, un desinterés manifiesto; lo que lleva a sostener una decisión implícita de no continuar con la proposición.

Debemos señalar también que el anterior titular del Departamento Ejecutivo manifestó públicamente, por medios masivos de comunicación la intención de dejar sin efecto el proyecto. Cito:

"La Plaza Ocampo no se entrega. El Gobierno baraja construir el estadio de la Ciudad Deportiva y no intercambiar esa obra por la histórica manzana" https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2021/7/9/la-plaza-ocampo-no-se-entrega-49885.html (9/07/2021).

"Canje de plaza Ocampo: desde el ejecutivo evalúan otra alternativa" https://www.puntalvillamaria.com.ar/plaza/canje-plaza-ocampo-el-ejecutivo-evaluan-otra-alternativa-n146727 (20/08/2021).

Que tampoco podemos soslayar que la economía de nuestro país ha sufrido desde el año 2019, una grave pérdida del poder adquisitivo, una diminución de la actividad económica del orden de casi 15%, el aumento exorbitante de los materiales de construcción, los costos de financiación, entre muchos otros efectos adversos.

Asimismo, más allá de los antecedentes señalados, contamos también con una fundamentación jurídica concreta que va en el mismo sentido.

Nos encontramos sin lugar a dudas ante un procedimiento administrativo incompleto, que no ha transitado los carriles necesarios que lo hubieran llevado a su culminación, en base a los objetivos que se tuvieron presentes en sus inicios: esto es, la adquisición por parte del municipio de una ciudad deportiva, entregando como pago el inmueble conocido como "Plaza Ocampo".

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
ASESORÍA LETRADA

MICAELA R. CASNERO
SUB JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Es sabido que todo procedimiento administrativo debe ser impulsado por los distintos actos que se dicten a tales fines. La íntima relación entre acto y procedimiento, resulta trascendental a los fines de alcanzar el objetivo inicial.

Sin embargo, siempre existe para la administración la posibilidad de optar entre distintas alternativas posibles, basándose en el criterio oportunidad, mérito y conveniencia, previo análisis y composición de los distintos intereses públicos en juego, para luego elegir la opción más adecuada al caso concreto; la que satisfaga en definitiva de mejor manera los intereses públicos en juego. Estamos frente al concepto de discrecionalidad administrativa.

Esta discrecionalidad entonces, importa para la Administración pública la posibilidad de adoptar de entre dos o más soluciones válidas e igualmente justas, aquella que satisfaga en "mayor" medida en el caso "singular" y "concreto" la finalidad de interés público que la norma atributiva de competencia ha tenido en vista al asignarla. Dicha posibilidad conlleva como contrapartida, la obligación a expresar por qué motivos considera que dicha solución es la más acertada.

Ahora bien, nos encontramos en un punto concreto donde la administración municipal debe decidir si continúa con el procedimiento iniciado en el año 2019, o por el contrario, atendiendo al estado particular de las actuaciones, resuelve dejarlo sin efecto. Adelantamos desde ya la postura favorable por esta última opción.

A este respecto vale resaltar un aspecto jurídico sumamente específico y determinante, que es el propio pliego de licitaciones que forma parte de la Ordenanza 7.454, que avala este dictamen.

En efecto el art. 8º, de la manda citada, dispone que: "ARTICULO 8. DE LAS FACULTADES EXHORBITANTES DEL COMITENTE. La MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA no asume responsabilidad alguna por este llamado a licitación y podrá dejarlo sin efecto en cualquier momento o etapa de su tramitación, previo a la

adjudicación, sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes ni del autor de la iniciativa privada [...]"

Conforme dicha normativa entonces, encontrándonos en la etapa contemplada por el artículo citado (previo a la adjudicación), no cabe ninguna duda que el D.E.M., puede dejar sin efecto el llamado a licitación, sin que ello implique ningún reclamo futuro por parte de los oferentes ni de los autores de la iniciativa privada.

No resulta ocioso poner de manifiesto que tal disposición legal ha sido promulgada y publicada en el Boletín Oficial Municipal, por lo tanto conocida por todos, obviamente también por los autores de la Iniciativa Privada, que nada han objetado al respecto.

Que en virtud de lo expresado, tanto los antecedentes de hecho como de derecho, apuntan sin lugar a dudas a un mismo resultado.

Así, por todos los antecedentes expuestos, la normativa legal vigente y las constancias obrantes en estas actuaciones, esta Asesoría Letrada aconseja al Señor Intendente, dejando a salvo su mejor criterio, DEJAR SIN EFECTO el llamado a Licitación Pública dispuesto por Ordenanza N° 7.454, proponerle al Concejo Deliberante su abrogación y luego de ello proceder al archivo de las presentes actuaciones".

Por lo expuesto, y conforme las facultades conferidas por el Art. 127° de la Carta Orgánica Municipal local, en ejercicio de sus atribuciones, el Señor Intendente de la ciudad de Villa María;

DECRETA

Art.1°.- REVOQUESE el Decreto N° 800 de fecha 11 de septiembre de 2019.

ASESORÍA LETRADA

14.12.23
MICAELA B. CISNERO
SUB JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Art.2º.- DEJASE SIN EFECTO a partir del día de la fecha, la Iniciativa Privada y el llamado a Licitación Pública dispuestos por Ordenanza Nº 7.454.

Art.3º.- PROPONGASE al Concejo Deliberante la abrogación de la Ordenanza Nº 7.454, debiendo remitirse las presentes actuaciones a sus efectos, con el proyecto de Ordenanza correspondiente.

Art.4º.- El presente decreto será refrendado por el señor el señor Secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales y la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente.

Art.5º.-Protocolícese, comuníquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.-

VILLA MARIA, 10 DE DICIEMBRE DE 2023.-

Marcos H. BOVO
Sec. de Gobierno, Cultura y
Municipalidad de Villa María
Municipalidad Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
Departamento Ejecutivo

Eduardo L. ACCASTELLO
Intendente Municipal

María A BARBERO
Sec. de Infraestructura, Des.
Urbano y Ambiente,
Municipalidad Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
ES COPIA FIEL
ASESORIA LETRADA

14.12.23
MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8023/2023

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.12.2023 12:06:23
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.12.2023 12:09:52
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.12.2023 13:21:25
Email: juanpabloinglese@gmail.com